

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 380

El día viernes 28 de octubre de 2021, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari - Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Univ Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi, Corredor Inm. Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Patricia Morla, Concejales por la minoría, Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Mónica Martínez. Directo de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna.

Visitantes: Ing. Técnica Agrícola Soledad Lescano, Lic. Regina Losada Weth, Bruno Villagra Peretti, Alan Moyano, Gabriel Napal, Juan Manuel Cabrera, Alex Gonzalez, Alexis Manzanelli.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración Acta N° 379
- Votación para la renovación de las autoridades del CPUA, periodo 2021 - 2022.
- 2do Taller interno sobre el APN.

Comienza la reunión, a las 9:40 horas en primera instancia y teniendo en cuenta que el presidente del CPUA, está ausente con aviso, se propone posponer la votación del periodo 2021/2022 para la próxima plenaria.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que la votación se realice el viernes próximo, 05 de noviembre.

A continuación se pone a consideración el acta N 379.

- CEPIA, **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba.**
- Colegio Técnico Constructores Universitarios, **se abstiene porque no pudo estar en la reunión por la corte de luz.**
- Colegio de Arquitectos **se abstiene porque no pudo estar en la reunión por la corte de luz.**
- Colegio de Ingenieros, **ausente con aviso.**
- ADARSA, **aprueba.**
- Arq. Liliana Bina, **aprueba.**
- Arq. Mónica Martínez, **aprueba.**
- Concejales Carlos Quaranta, **aprueba.**
- Concejal Patricia Morla, **aprueba.**

- Se pone a consideración la nota sobre la Loma que se socializó con todos los integrantes:

Ciudad de Villa Carlos Paz, 28 de Octubre de 2021

AL
SR. INTENDENTE MUNICIPAL
DANIEL GOMEZ GESTEIRA

REFERENCIA:
Ocupación Irregular
Zona AP2-Arroyo Los Mimbres y zona aledaña

En relación al tema de referencia, informamos a Usted que, miembros del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) realizamos una visita ocular a la zona citada a fin de tomar contacto directo con el territorio anexado en la zona Noroeste de la ciudad, colindante con la recientemente ampliada zona “a” de servicios, que comprende Villa Parque San Miguel; con el objetivo de avanzar en la propuesta de regulación para el Área Protegida Norte (APN) en tratamiento por parte de este Consejo.

En la visita se pudo constatar que, si bien ya estaba consolidada una ocupación irregular colindante con la Ruta 38 y Villa Parque San Miguel, preexistente a la sanción de la Ley 10.595 de ampliación del radio de la Ciudad, en la actualidad se registra un acelerado proceso de crecimiento edilicio en el sector, dentro del denominado Loteo La Loma (Loteo que no cuenta con aprobación de ningún organismo gubernamental ni local ni provincial) y fuera de toda norma vigente.

Asimismo, y dentro de la mencionada urbanización, pudimos verificar que se ha loteado sobre el cauce del Arroyo Los Mimbres, invadiendo la zona de preservación fijada por Ley 10355. Se registran tareas de amojonamiento y construcciones en proceso de ejecución sobre la mencionada franja de protección. Cabe señalar que el Municipio sancionó la Ordenanza de creación del Área Protegida Norte (APN) que incluye en la poligonal de la misma a dicha franja por lo que, sin detrimento del poder de policía del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Órgano de aplicación de la Ley 10355, cabe a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la aplicación de sus competencias en la materia en el espacio en cuestión.

Habiendo sido tratado el tema en la sesión plenaria del CPUA del día 15 de Octubre, se resolvió elevar esta inquietud al Departamento Ejecutivo, recomendando la intervención de los Órganos de aplicación de la Ordenanza 4021 del ámbito municipal, del Tribunal de Faltas Municipal y si fuera menester, la Justicia Ordinaria a fin de realizar la clausura preventiva de la mencionada urbanización hasta tanto no se encuentre regularizada su situación ante el Municipio de la Ciudad.

Ello a fin de cumplimentar la normativa vigente, resguardando no solo los principios que sustentan la Ordenanza 4021- Código de Edificación-, sino especialmente aquellos que dieron lugar a la creación del APN, norma de interés ambiental y el Área Protegida 2 (AP2), resguardo del territorio vacante hasta tanto se determinen los patrones de uso del suelo para la zona que la comprende.

En función de estar el CPUA abocado al estudio de propuestas regulatorias en torno a ambas zonas APN y AP2, para su posterior elevación a ese Departamento Ejecutivo y al Concejo de Representantes resulta imperioso evitar la continuidad de procesos irregulares de ocupación en dichas zonas.

Sin más saludamos a Usted atentamente.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Regina Losada Weth comienza con el taller interno, se presentan todas las personas que están asistiendo al taller.

- 10:00 horas se retira Mónica Martínez.

Alberto Verdinelli, comenta que los talleres sobre el APN deberían ser abiertos en vez de interno y solo para los participantes del CPUA.

Patricia Morla toma lo que dice Alberto Verdinelli, que el taller interno es para los integrantes del CPUA y expresa que luego será abierto a la sociedad, por lo que no entiende porque Villa Parque San Miguel está participando del Taller.

Gabriel Napal dice que se encuentra presente porque se tratará una nota de Villa Parque San Miguel, como es abierto y está dentro del Orden del día, el concurre al CPUA.

Los integrantes del CPUA, le explican que la nota que él presentó, fue recibida pero que no está dentro del orden del día de la plenaria.

- Se debate y queda el tema aclarado, el Señor Gabriel Napal, decide no participar como oyente de la reunión, se retira de la misma a las 10:15 horas.

Nazareth Margonari comparte un power point y Regina Losada lo explica.

Se adjunta link: <https://youtu.be/A88hQr3J8vI>

- Se forman tres grupos, se debaten las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se comparten con todos los participantes, se debate y se llega a una conclusión.

- Se adjunta informe realizado por la coordinadora del taller, Regina Losada Weth, en el cual se explica lo tratado en el mismo:

INFORME DEL SEGUNDO TALLER INTERNO (CPUA) PARA LA PLANIFICACIÓN DE APNorte VCP 29/10/21.
INTRODUCCIÓN En el marco del proceso de planificación iniciado se da continuidad a la metodología acordada. La etapa diagnóstica que se pretendió implementar durante este segundo taller permitirá tomar decisiones en el momento de seleccionar y priorizar las estrategias, y de esta manera asegurar el adecuado manejo de los Valores de Conservación identificados para el APNorte. OBJETIVOS Los objetivos del proceso de planificación y del taller en particular son: <i>General:</i> Fortalecer y avanzar en el ordenamiento territorial integral del ejido de Villa Carlos Paz mediante la planificación participativa del Área Protegida Norte. <i>Específico:</i> Desarrollar la base interna del Plan de Manejo del APN a través de talleres con los agentes implicados, CPUA, MAP, Parque Nacional Quebrada del Condorito, profesionales del estudio geomorfológico, para luego avanzar en las definiciones finales del Plan. <i>Del taller:</i> Realizar un análisis FODA sobre los valores de conservación del APN y proponer una zonificación para el área protegida. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TALLER Se realizó una presentación inicial repasando los resultados del primer taller y se introdujo en la importancia de realizar el análisis FODA. Se discutió sobre la importancia de la participación de vecinos y propietarios, acordando respetar lo aprobado anteriormente, es decir, trabajar en una etapa inicial interna para luego abrir el proceso de manera genuina a la participación de los actores involucrados. De los objetivos propuestos para el taller sólo se pudo avanzar en el FODA, quedando pendiente su revisión como también el avance en la propuesta de Zonificación del área. El trabajo de taller se desarrolló en tres grupos, los cuales realizaron un análisis de FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS para APNorte considerando en cada caso los 5 valores seleccionados y teniendo como información previa lo recabado mediante la guía de observación. Se volcó la información en una tabla de doble entrada. Cada grupo intercambió los resultados y se consensuó un FODA integrador que se muestra más adelante en el presente informe. CONSIDERACIONES FINALES - Los integrantes del proceso tienen como tarea revisar los resultados de las instancias de taller e ir proponiendo cambios y correcciones si así lo consideran, ya que luego será esta información la que se comparta en las instancias de participación de los vecinos. Algunos ítems a revisar son hasta el momento VISIÓN, MISIÓN Y FODA, ya que los valores de conservación ya fueron consensuados durante el primer taller. Es importante sostener la participación en estos pocos talleres internos para fortalecer la capacidad técnica del CPUA en las temáticas ambientales y de áreas protegidas. - Es posible que se necesite programar un cuarto taller ya que en el segundo se avanzó menos de los que se esperaba (no se trabajó zonificación). También en este sentido se va a intentar enviar información previa al taller para que la participación sea más fluida y podamos avanzar en la etapa interna. - La participación de los vecinos se prevé para comienzos del año próximo, la modalidad se va a ir definiendo en forma conjunta en la etapa de planificación interna.
ANÁLISIS FODA SOBRE ÁREA PROTEGIDA NORTE VCP Y SUS VALORES DE CONSERVACIÓN

FORTALEZAS	La ley 10.595 de Nuevo radio municipal. Dejó de ser zona gris, podemos intervenir. Nueva Ordenanza (Número 6730) que designa la APNorte, el espíritu compartido en CPUA tras resguardar su valor ecológico, paisajístico, arqueológico, implementando el trabajo interdisciplinario en la MAP. Servicio ambiental que brinda APNorte. Experiencia previa con el proceso de creación, planificación y manejo de Área Protegida Camiare. Municipio comprometido con una visión de desarrollo que integra lo urbano con lo rural y lo ambiental. El interés de las autoridades en ordenar la APNorte. El compromiso gubernamental con la creacion de Areas Protegidas. La creación de Brigadas Ambientales para disponer de personal especializado. Existencia del CPUA como espacio democrático para poner en valor estos procesos, el interés común de todos los integrantes del CPUA. Crecimienton del interes y conciencia ambiental de los vecinos y su apoyo para ampliar las Areas Protegidas. Tuvo gran apoyo cuando se realizó el foro. Existencia de estudio geomorfologico, biótico y arqueológico. Asesoramiento y colaboración de Parques Nacionales.				
	Área de Amortiguamiento	Cuenca del arroyo Los Mimbres	Bosque nativo serrano	Identidad y legado	Playa los Mimbres
	Dimensión de las parcelas. Visibilidad en ingreso norte de la ciudad. Localización en el límite del Ejido. (ruptura continuidad urbana) Conformación de un corredor ecológico con otras áreas del oeste del ejido.	Leyes provinciales de protección hídrica. Ley 10.355. Consenso respecto a la conservación de esta cuenca. Cuenca poco urbanizada. Protección de APNorte que abarca casi toda su cuenca. Calidad del agua.	Proteccion por ley de bosques.(zona amarilla) Existencia de relictos de bosque nativo naturales. Escasa presencia de exóticas.	Existencia de registros de comunidades aborígenes y criollas. Percepción identitaria del paisaje.	Unicidad por la dotación de arena, vistas privilegiadas y singularidad del paisaje. Amojonado de la ribera del lago señalando las cotas 36 / 38.
OPORTUNIDADES	Lograr una gestión conjunta entre el sector público y privado, priorizando los intereses y derechos colectivos. Crear una gestión modelo de área protegida municipal, implementando proyectos sustentables que benefician a la sociedad y el ambiente. Hay una creciente demanda de ecoturismo y educativo. Manejar y gestionar el área protegida a través del CPUA y la MAP, y de equipo técnico calificado, siguiendo un plan de Manejo. Es un área sumamente interesante para trabajar con un equipo interdisciplinario, logrando el aprovechamiento de los saberes. La declaración de Área protegida, con ordenanza respaldatoria es una oportunidad. La voluntad de muchos vecinos de apoyar esta iniciativa. La intención de los vecinos de mantener la zona lo más naturalmente posible, el poco número de propietarios del terreno. La presencia del club 400 Yacht Club Córdoba. La Asociación Parque San Miguel como lindera interesada que custodia. La firme decision politica del actual Gobierno de consolidar el área como zona Protegida. Ganado equino para paseos no invasivos. Ganado doméstico que a traves de un manejo adecuado puede reemplazar la falta de nativos.				
	Área de Amortiguamiento	Cuenca del arroyo Los Mimbres	Bosque nativo serrano	Identidad y legado	Playa los Mimbres
	La ausencia de subdivisiones de dominio sobre las parcelas originales de gran tamaño. La falta de consolidacion de edificaciones en el Area.	Aplicación de ley 10.355 de proteccion de arroyos y sus margenes. Manejo adecuado de la toma de agua Aprovechamiento de la potabilidad del agua. Mantener la integridad de la cuenca	La declaracion de zona amarilla de la Ley de Bosques.	Existen grupos de vecinos e investigadores locales interesados en la puesta en valor de la identidad y el legado.	Proyectar un puerto ecológico con control de ingreso y guardaparque para el acceso publico y democratización del puerto y la playa oeste. Aprovechamiento turístico ciudadano. Social.
DEBILIDADES	Falta de control del área y presencia física en el territorio. Falta de coordinación y comunicación dentro del municipio para lograr una acción conjunta. La falta de efectividad de las medidas implementadas hasta ahora.				

	Conflictos legales. Conflicto de intereses en tensión con vecinos y con inversionistas. Desregulación en el cumplimiento de las normativas. Escaso control gubernamental sobre nuevos loteos y construcciones, fuera de toda norma. Falta de actividades que alerten sobre tareas inadecuadas (como edificación sin loteo aprobado, sin planos, sin uso del suelo planificado por el Municipio, una mala o equivocada distribución de las parcelas, etc). Abandono del área que permite el acceso de terceros con fines depredatorios (ensucian, cortan leña, dañan el valor ecológico, etc), oportunidad a que los propietarios de las parcelas intervinientes usen el suelo indebidamente, incendios ocurridos, etc.				
	Área de Amortiguamiento	Cuenca del arroyo Los Mimbres	Bosque nativo serrano	Identidad y legado	Playa los Mimbres
	Falta de control del area y de coordinacion con municipios colindantes. Falta de planificación a nivel regional. Ocupacion con edificaciones irregulares sobre la Ruta 38.	Escasa información específica sobre las cualidades ecológicas de la cuenca. Gran parte del área afectada por los incendios, degradación del terreno como consecuencia de la apertura de calles y caminos, invasión de los terrenos particulares sobre o muy cerca del arroyo, deforestación en casi toda la cuenca aunque menos en zona desde la toma hasta la desembocadura.	Uso indiscriminado y no pautado de los recursos del monte e impactos reiterados como incendios. Pisoteo por presencia de ganado mayor	Falta de conocimiento de la historia de ocupación humana del área. Escasa puesta en valor de sus cualidades.	Resolucion 285 de la Aprhi que otorga derechos a una Ong privada sobre la Costa Es inaccesible
AMENAZAS	Propuestas e intereses de desarrollo inmobiliario y residencial de alta densidad. Conflictos asociados a las limitaciones impuestas a los propietarios de los terrenos. Conflictos con los vecinos en virtud de la nueva circulación de personas y automóviles, conflictos derivados de las expropiaciones, conflictos derivados del desarrollo turístico de la zona (costanera, parque costero, playa, etc). Reacción legal por parte de los propietarios de la tierra. Usurpaciones. Urbanizacion sin control de La Loma. La debilidad del Estado, que permita la sucesiva pérdida del valor ecológico, futuros y más frecuentes incendios, el avance indiscriminado de ocupación de lotes y construcción de nuevas viviendas, degradando el estado del Arroyo Los Mimbres, monte, legado, etc. Uso desmedido del suelo por parte de los propietarios o visitantes, nuevos incendios, usurpaciones, descarga de efluentes. Basurales, extracción de áridos, fauna y leña. Contaminacion por asentamiento humano. Visitantes potencialmente dañinos, abandono. Inacción o gestión contraria a la protección y regulación de APNorte por parte de Provincia y/o municipios colindantes.				
	Área de Amortiguamiento	Cuenca del arroyo Los Mimbres	Bosque nativo serrano	Identidad y legado	Playa los Mimbres
	Especulación por el alto valor de la tierra. Construccion sin control en la Loma u otros puntos de APN.	Invasión de la propiedad privada al cauce del arroyo. Pérdidad de calidad y cantidad de agua de la cuenca a causa de actividades localizadas en la cabecera de la cuenca y otros sectores (Toma).	Pérdida de biodiversidad y de cualidades propias de los microambientes de monte identificados. Tala y desmonte. Incendios. Extracción de fauna.	Deterioro y/o pérdida de recursos arqueológicos históricos o paisajísticos.	Ocupación irregular de línea de ribera. Perilago. Conflicto con vecinos que utilizan históricamente el sector.

LISTA DE PARTICIPANTES SEGUNDO TALLER

Nombre y Apellido	Representa / Cargo
Liliana Bina	Directora de Infraestructura Urbana
Sergio Reyna	Director Obras Privadas
Patricia Morla	Concejal por las mayorías
Carlos Quaranta	Concejal por la minorías
Marcelo Celoir	Colegio de Arquitectos

Laura Colladon	CPUA/ADARSA
Ana margonari	CPUA/CEPIA
Mario Macagno	CPUA/CEPIA
Marstina casesi	Asoc. Inmobiliaria
Eduardo Vega	Col. Tec. Const. Universitarios
Luis Lopez	Coord. MAP
Alberto Verdinelli	Asesor técnico UT
Nazareth Margonari	Asesora técnica UT
Soledad Lescano	Técnica Áreas protegidas
Juan Manuel Cabrera	Patrulla del Lago/ Bombero
Alex Gonzalez	Patrulla del Lago
Alexis Manzanelli	Patrulla del Lago
Alan Moyano	Patrulla del Lago
Bruno Villagra Peretti	Patrulla del Lago
Miriam Birchmeyer	Sec. Adm. CPUA
Regina Losada Weth	Coord. Plan de Gestión APN

Se cierra la sesión a las 12:58 horas.